Instruções

O modelo disponibilizado é uma sugestão visando auxiliar a Imobiliária em eventuais dúvidas no curso do processo de exoneração. Deve o advogado contratado pela Imobiliária analisar a pertinência e cabimento no caso concreto. Logo, a responsabilidade técnica pela condução e efetividade da Ação Judicial é integralmente do advogado contratado pela Imobiliária, não tendo a NOX FIANÇA qualquer responsabilidade em decorrência das sugestões disponibilizadas.

Você deve apagar as instruções antes de utilizar o modelo.

EXCELENTÍSSIMO(A) JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE] – ESTADO DE [ESTADO]

[NOME DO LOCADOR], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) da Cédula de Identidade/RG n° [número], inscrito(a) no CPF n.° [número], e-mail [email@email.com], residente e domiciliado(a) à [endereço, n°, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], nesse ato representado por **[IMOBILIÁRIA]**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° [número] , com sede à [endereço, n°, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], por seus advogados regularmente constituídos que *in fine* subscrevem, com fulcro no art. 59, §1°, inc. VII da Lei 8.245/91, apresentar

AÇÃO DE DESPEJO

com pedido liminar

Em face de

[NOME DO INQUILINO], [nacionalidade], [estado civil], portador(a) da Cédula de Identidade/RG n° [número], inscrito(a) no CPF n.° [número], e-mail [email@email.com], residente e domiciliado(a) à [endereço, n°, complemento, bairro, cidade, estado e CEP], pelos fatos e fundamentos de direito que passa à expor.

DA SÍNTESE DOS FATOS

O(A) Requerente é proprietário(a) do imóvel localizado à [endereço], o qual foi locado ao(à) Requerido(a) por intermédio da imobiliária [nome].

As partes estipularam como data inicial do contrato o dia [data] e termo final previsto para [data]. O valor mensal para o primeiro ano de locação foi estipulado em R$ [valor] com vencimento para todo dia [n] de cada mês, importância essa que sofreria correção anualmente pelo [índice].

Além do locatício, o(a) Requerido(a) comprometeu-se com os seguintes encargos: [classificar].

Para garantir o negócio jurídico, o(a) Requerido(a) contratou a fiança ofertada pela NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA, consoante é possível aferir do disposto na cláusula [número] do contrato de locação, mas também através do Termo e Condições Gerais de Serviços NOX FIANÇA nº [número do contrato], igualmente anexo.

No curso da locação, o(a) Requerido(a) mostrou-se um devedor contumaz, inadimplindo continuamente suas obrigações contratuais, o que motivou a realização de comunicações dos débitos frente à fiadora que, por sua vez, realizou as indenizações pleiteadas, quais sejam:

[Especificar indenizações realizadas pela NOX FIANÇA]

Ocorre, Excelência, que a inadimplência recorrente e a falta de regularização frente à garante provocou a exoneração da garantidora com fundamento na cláusula 9.5, "v", do Termo e Condições Gerais de Serviço NOX FIANÇA [adequar se for o caso]:

9.5 Rescisão pela NOX FIANÇA: A contratação dos Serviços NOX FIANÇA poderá ser rescindida pela NOX FIANÇA nas seguintes hipóteses:

(v) pagamento, pela NOX FIANÇA, de valores inadimplidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação em montante equivalente a 04 (quatro) vezes o Valor Informado, de forma consecutiva ou não, sem o devido ressarcimento pelo(s) Locatário(s) e/ou eventual(ais) Corresponsável(eis), e sem o devido saneamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da NOX FIANÇA na forma do Item 10.3;

Assim, a exoneração foi comunicada em [data], ocasião em que foi oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de outra garantia hábil, em consonância com o Art. 59, § 1º, inc. VII c/c Art. 40, § único, da Lei 8.245/91.

Referida comunicação foi realizada pela garantidora, tanto via *e-mail*, como via carta, através do endereço do imóvel objeto do contrato de locação, assim como através do endereço eletrônico indicado pelo próprio contratante – a qual, frise-se, foi eleita a

principal forma de comunicação entre as partes, consoante teor da Cláusula 10.3 do Termo e Condições Gerais de Serviço da NOX FIANÇA LTDA.

A respectiva comprovação de envio e recebimento da Notificação de Exoneração segue anexa à presente petição inicial.

Além desta, a **[IMOBILIÁRIA]** realizou a comunicação ao devedor, no que tange à necessidade de desocupação do imóvel ou troca da garantia contratual, com fundamento no teor do artigo 40, inciso IV, da Lei 8.245/91. A comprovação de envio e recebimento da referida Notificação, igualmente, segue anexa à petição inicial.

Dito isso, vale frisar que o prazo máximo para apresentação de nova garantia findou em [data], entretanto, o(a) Requerido(a) manteve-se inerte e, dessa forma, até o presente momento, o contrato não possui qualquer salvaguarda, colocando o(a) Requerente em risco financeiro.

Com efeito, o(a) locatário(a) Requerido(a) deixou de cumprir as disposições contratuais e legais, o que permite a propositura da ação de despejo em tela, consoante se passa a demonstrar nos fundamentos de direito abaixo transcritos.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A possibilidade de despejo liminar está prevista no Art. 59, §1°, inc. VII, da Lei de Locações n° 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1° Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

Com efeito, os requisitos necessários para o deferimento do despejo liminar são (i) a não apresentação de nova garantia hábil no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Art. 40, bem como (ii) a apresentação de caução do valor equivalente a três salários mínimos.

O cumprimento do primeiro requisito se afere através da exoneração pela garantidora NOX FIANÇA LTDA. no dia [data], cumulado com a notificação para regularização pela **[Imobiliária]** e o transcurso do lapso temporal que se encerrou em [data].

A caução, por sua vez, se comprova pelo recolhimento da guia e comprovante de pagamento anexos.

[Excepcionalmente, é possível a concessão de despejo sem apresentação de caução, sendo possível utilizar a fundamentação conforme abaixo]

A jurisprudência também pacificou a possibilidade de despejo liminar quando preenchido os requisitos do Art. 300 do CPC, **independente da apresentação de caução**, desde que existente os requisitos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris.*

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – **DESPEJO - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - CAUÇÃO - DISPENSA - POSSIBILIDADE** – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Embora a Lei n. 8.245/91 exija a prestação de caução referente a três meses de aluguel para o deferimento da liminar de desocupação (art. 59), tal garantia pode ser dispensada quando o locador não ostentar condições financeiras. **2. A medida liminar para desocupação também pode ser concedida caso sejam evidenciados os requisitos da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15.** 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, aliados à comprovação de hipossuficiência do locador, a medida liminar deve ser deferida, dispensada a caução. (TJ-MG - AI: 10000210563276001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – **PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO** – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. **"É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.**" (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

O caso à lume preenche os requisitos do Art. 300 do CPC, na medida em que

[Discorrer sobre o *periculum in mora* e *fumus boni iuris* conforme o caso concreto]

Sendo assim, demonstrada a existência dos requisitos necessários para o deferimento do despejo liminar independente da apresente de caução, visto que [resumo dos requisitos], conforme [documentos que comprovam os requisitos], requer-se o deferimento da tutela de urgência.

DO MÉRITO

A Lei do Inquilinato nº 8.245/91 disciplina os requisitos e o procedimento para ação de despejo.

O art. 40, inc. IV, parágrafo único do referido diploma prescreve:

Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:

IV – exoneração do fiador;

Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.

Como visto, houve a adequada comunicação para apresentar nova garantia hábil em razão da exoneração da fiadora, sem que, contudo, a exigência fosse atendida pelo(a) locatário(a).

O Art. 59, §1º, inc. VII, disciplina:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

A jurisprudência, por certo, harmoniza-se com a legislação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO LIMINAR - EXONERAÇÃO DE FIADOR - NOVA GARANTIA - NÃO APRESENTADA - ART. 59, § 1º, VII, DA LEI 8.245/91 - MEDIDA LIMINAR DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. **Não apresentando o locatário nova garantia no prazo de 30 dias após a notificação sobre a exoneração do fiador anterior, é cabível o despejo liminar**. (TJ-MG - AI: 10702120015483001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2013)

E ainda:

Agravo de instrumento. Locação comercial. **Ação de despejo com pedido de liminar e rescisão da locação. Inércia dos locatários em apresentar nova garantia, diante da notificação da desoneração dos fiadores**. Decisão que indefere a liminar para desocupação, vez que não presentes os requisitos do art. 59, § 1°, da Lei n° 8.245/91. Inconformismo da locadora. Acolhimento. **Possibilidade de deferimento da liminar**, desde que seja prestada caução no valor de três aluguéis pela agravante, conforme prevê o art. 59, § 1°, da Lei de Locação. Recurso provido, com observação (TJSP - Agravo de Instrumento n° 2207329-55.2017.8.26.0000; Relator Des. Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2017).

Sylvio Capanema de Souza, ao tratar do disposto no artigo 59, § 1°, inciso VII da Lei do Inquilinato, aponta que:

Esta é mais uma nova hipótese em que se admite liminar, e que, como observamos antes, ao comentar o artigo 40, decorre da exoneração do fiador, quando esteja o contrato vigendo por prazo indeterminado, não tendo o locatário substituído a garantia, em 30 (trinta) dias, como previsto na lei. *Ocorrendo a exoneração do fiador, aumenta substancialmente o risco da inadimplência do locatário, diante da ausência de qualquer modalidade de garantia. A situação ainda mais se agrava quando o locatário, regularmente notificado, não oferece nova garantia, no prazo legal. Outra via não dispõe o locador senão a judicial, para mitigar o risco que passou a pesar sobre o contrato, podendo, então, ajuizar em fase do locatário, uma ação de despejo, como se depreende da leitura do parágrafo único do artigo 40*. **Se fosse preciso aguardar a sentença final de mérito, que pode demorar, para só então se rescindir a locação, poderia o locador sofrer irreparável dano, se neste interregno de tempo viesse o locatário a ficar inadimplente quanto ao pagamento do aluguel e acessórios da locação.** Daí a necessidade imperiosa de se incluir esta hipótese entre aquelas em que se admite a liminar, para reduzir o prazo em que ficaria o locador despido de garantia." (A Lei do Inquilinato Comentada. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012). [friso nosso]

Com efeito, restam preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento do despejo, confirmando-se a liminar certamente concedida, *inaudita altera pars*, quando do recebimento da presente ação, uma vez que requer seja conferido prazo para apresentação e depósito da caução, elidindo, assim, o último requisito necessário para o integral deferimento da medida liminar.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

A concessão da medida liminar de despejo com fulcro no Art. 59, §1°, inc. VII da Lei 8.245/91, uma vez que restou comprovado que o

Requerido não apresentou nova garantia hábil no prazo legal, bem como houve o recolhimento da caução no importe de 03 (três) vezes o valor do aluguel; [ou] A concessão da medida liminar de despejo, **independente da apresentação de caução**, uma vez que demonstrou-se a existência de *periculum in mora* e *fumus boni iuris* previsto no Art. 300 do CPC, pois postergar a medida poderá causar danos irreparáveis à parte autora.

A citação do(a) Requerido(a) para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia;

No mérito, a integral procedência dos pedidos formulados para que seja decretado o despejo do(a) Requerido(a) e seja declarado rescindido o contrato de locação ora discutido.

A produção de todos os meios de prova em direito admitidos;

A condenação do(a) Requerido(a) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nesses termos, pede-se deferimento.

[Cidade/UF] – [data]

[Advogado]

[OAB]